РЕКЛАМА

Дело № 33-1549/2022

Номер дела: **33-1549/2022**

УИН: **25RS0033-01-2021-001096-46**

Дата начала: **25.01.2022**

Дата рассмотрения: **08.02.2022**

Суд: **Приморский краевой суд**

Судья: **Ильиных Елена Анатольевна**

:

Результат

РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Черниговского р-на		
ОТВЕТЧИК	Адм. Черниговского МР		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			25.01.2022
Судебное заседание	Вынесено решение	РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	08.02.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			16.02.2022
Передано в экспедицию			16.02.2022

Определение

Судья Цыбульская О.Н. Дело №33-1549/2022 (2-595/2021)

25RS0033-01-2021-001096-46

В мотивированном виде апелляционное определение изготовлено 10.02.2022

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

08 февраля 2022 года город Владивосток

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда

в составе:

председательствующего судьи Шульга С.В.,

судей Ильиных Е.А., Коржевой М.В.,

при секретаре Гончаренко Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Черниговского района Приморского края в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к администрации Черниговского муниципального района, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 1 с. Черниговка о возложении обязанности по финансированию расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ №1 и возложения обязанности по обеспечению охраны объектов (территории),

по апелляционным жалобам МБОУ СОШ №1, Администрации Черниговского района на решение Черниговского районного суда Приморского края от 08 ноября 2021 года, которым исковые требования удовлетворены. На администрацию Черниговского муниципального района возложена обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ №1 с. Черниговка. На МБОУ СОШ №1 с. Черниговка возложена обязанность после осуществления финансирования расходов администрацией Черниговского муниципального района в течение 6 месяцев оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес>: обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, ведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект (территорию) оснастить стационарными или ручными металлоискателями.

Заслушав доклад судьи Ильиных Е.А., пояснения прокурора Роголева А.Е., судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

прокурор Черниговского района Приморского края обратился с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к администрации Черниговского муниципального района, МБОУ СОШ № 1 о возложении обязанности. В обоснование требований указал, что прокуратурой Черниговского района проведена проверка исполнения МБОУ СОШ № 1 требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В ходе проверки установлено, что в МБОУ СОШ № 1 не обеспечены следующие требования антитеррористической защищенности объектов, отнесенных к 3 категории: не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, ведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; 1-й этаж учреждения не обеспечен помещением для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект не оснащен стационарными или ручными металлоискателями. Прокурором района Главе администрации Черниговского муниципального района внесено представление об устранении имеющихся нарушений, вместе с тем, требования до настоящего времени не исполнены. В связи с чем, просит суд возложить обязанность на администрацию Черниговского муниципального района в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ СОШ № 1 с. Черниговка. Обязать МБОУ СОШ № 1 с. Черниговка после осуществления финансирования расходов администрацией Черниговского муниципального района в течение 6 месяцев оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес>: обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, ведомственной Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект (территорию) оснастить стационарными или ручными металлоискателями.

Помощник прокурора в судебном заседании исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении.

Представитель ответчиков требования не признал, указал на их преждевременность.

Судом постановлено указанное выше решение, с которым не согласились ответчики - администрация Черниговского муниципального района и МБОУ СОШ №1 с. Черниговка, представителями поданы апелляционные жалобы, в которых ставится вопрос об отмене судебного акта, как незаконного, принятого без учета фактических обстоятельств по делу. Указывают, что 28.01.2020 в образовательном учреждении комиссией было проведено комплексное обследование и категорирование объекта. 26.02.2020 утвержден паспорт безопасности образовательного учреждения, в соответствии с которым объекту присвоена 3 категория опасности и определен перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта со сроком исполнения до 20.01.2022. На момент проведения прокурором проверки и вынесением судом первой инстанции решения об удовлетворении исковых требований срок выполнения мероприятий, определенный комиссией, не истек, то есть какое-либо нарушение норм действующего законодательства со стороны администрации района, а также учебного учреждения, отсутствовали. Бюджетные ассигнования на проведение указанных мероприятий включены в проект бюджета на 2022 год, следовательно, ранее указанного времени не могут быть исполнены. Кроме того, полагают, что судом необоснованно возложена обязанность оснастить учебное заведение металлоискателями, поскольку данная обязанность была исполнена в полном объеме до момента обращения прокурора в суд с настоящим иском.

В суде апелляционной инстанции прокурор полагал, что решение суда является законным и обоснованным, отмене по доводам жалобы не подлежит.

Представители ответчиков в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Представитель администрации Черниговского муниципального района направил на адрес суда ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Причины неявки представителя МБОУ СОШ №1 с. Черниговка суду не известны, ходатайств об отложении или иных не поступало.

Информация о рассмотрении дела своевременно размещена на интернет сайте Приморского краевого суда.

Судебная коллегия на основании ст. 167 Гражданского процессуального Кодекса РФ считает возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав мнение участника процесса, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции по правилам ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального Кодекса РФ, судебная коллегия приходит к следующему.

В силу статей 28 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон N 35-ФЗ) определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики проявлений терроризма. Одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В силу ч.3.1 ст.5 Федерального закона N 35-ФЗ муниципальное бюджетное дошкольное учреждение образования обязано выполнять требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления своей деятельности и находящихся в его собственности или принадлежащих ему на ином законном основании.

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта; под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек (п.6 ст.3 Федерального закона №35-ФЗ).

В ч.3 ст.5 Федерального закона № 35-ФЗ также установлена обязанность органов местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий противодействие терроризму, под которым, согласно п.4 ст.3 понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Как установлено судом и следует из материалов дела, прокуратурой Черниговского района проведена проверка исполнения МБОУ СОШ № 1 требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

В ходе проверки установлено, что в МБОУ СОШ № 1 не обеспечены следующие требования антитеррористической защищенности объекта, отнесенного к 3 категории: не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации,

ведомственной Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; 1-й этаж учреждения не обеспечен помещением для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; объект не оснащен стационарными или ручными металлоискателями.

04.06.2021 директору МБОУ СОШ №1 и Главе администрации Черниговского района вносились представления об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности.

Директором МБОУ СОШ № 1 дан ответ, что охрана учебного учреждения ведется силами сторожей, а также дежурно-диспетчерской службы. Средств на привлечение к охране сотрудников частных охранных организаций в бюджете школы не имеется. Также отсутствуют средства для оборудования на 1 этаже помещений для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. В здании школы установлены 4 видеокамеры, контролирующие 1 этаж основного здания и территорию перед школой, сигнал с камер передается на экран, установленный в кабинете директора школы. Кроме того, на первом этаже здания имеется тревожная кнопка с выводом на ОВО, пульт пожарной сигнализации с кнопкой «полиция». Учреждение оснащено 2 ручными металлоискателями.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что образовательное учреждение – школа, относится к числу важных объектов жизнеобеспечения населения, в нем массово пребывают люди, в том числе, несовершеннолетние, в связи с чем, отсутствие в образовательном учреждении охраны отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении. В связи с тем, что школа не является распорядителем бюджетных средств и имеет один источник финансирования – муниципальный бюджет, то возложил обязанность на администрацию Черниговского района обеспечить финансирование расходов связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания, в то время, как на школу – принять меры по обеспечению защищенности и оснащения здания после осуществления финансирования. Судебная коллегия соглашается с указанными выше выводами суда первой инстанции, оснований для их переоценки не имеется.

Ссылку заявителей апелляционных жалоб на то, что актом обследования и категорирования МБОУ СОШ № 1 от 28.01.2020, срок устранения недостатков антитеррористической защищенности объекта, в том числе, которые заявлены прокурором, комиссией установлен до 20.01.2022, в связи с чем, до указанного времени основания для обращения с настоящим иском в суд у прокурора отсутствовали, судебная коллегия находит несостоятельной.

Поскольку доказательств, объективно подтверждающих, что МБОУ СОШ № 1, а также администрацией Черниговского района принимаются меры для исполнения требований акта от 28.01.2020 и устранения недостатков антитеррористической защищенности объекта: заключение контрактов, закупка оборудование, выделение денежных средств или иное, не представлено.

При этом, до момента обращения с настоящим иском в суд прокурором района директору МБОУ СОШ № 1, а также Главе администрации Черниговского района были внесены представления с требованием устраняя недостатков антитеррористической защищенности. Вместе с тем, в ответах на представления ссылка на проведение работ по устранению имеющихся недостатков отсутствует, сроки выполнения работ не указаны, в связи с чем, оснований полагать, что прокурор обратился с настоящим иском в суд преждевременно, не имеется. При этом, объем заявленных прокурором мероприятий в полной мере соответствует перечню мероприятий по устранению недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности, предложенных комиссией и указанных в акте от 28.01.2020.

То обстоятельство, что бюджетные ассигнования на проведение мероприятий, направленных на полное обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения, включены в проект бюджета на 2022 год, основанием для отмены решения суда не является, поскольку указанным судебным актом как для МБОУ СОШ № 1, так и для администрации Черниговского района установлен срок для его исполнения: 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, который, по мнению судебной коллегии, является разумным и достаточным, позволяющим исполнить решение суда в полном объеме с учетом включения ассигнований в бюджет на 2022 год.

Более того, отсутствие бюджетных средств на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, вопреки доводам жалобы не может являться основанием для освобождения ответчиков от исполнения обязанности по обеспечению безопасных условий обучения.

Ссылку заявителей апелляционных жалоб на то, что МБОУ СОШ № 1 фактически оснащено металлоискателями, в связи с чем, у суда отсутствовали основания для удовлетворения требований прокурора в данной части, судебная коллегия также находит несостоятельной, поскольку указанные доводы надлежащими доказательствами не подтверждены: товарная накладная, выписка из книги учета инвентаря или иное, в материалы дела не представлены.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что осуществление деятельности учреждения с нарушениями требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности не обеспечивает безопасность объекта, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая устойчивость объекта, постоянный контроль и возможность своевременного предупреждения террористических актов, чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения, что в свою очередь может способствовать совершению противоправных действий в отношении лиц, находящихся в учреждении.

Учитывая, что устранение нарушений требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности в образовательной организации является обязательной в силу закона, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора.

Таким образом, доводы апелляционных жалоб не могут повлиять на законность, обоснованность оспариваемого решения суда, поскольку не опровергают выводы суда и не подтверждают неправильного применения судом правовых норм.

При установленных обстоятельствах судом первой инстанции нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Черниговского районного суда Приморского края от 08 ноября 2021 года оставить без изменения, апелляционные жалобы МБОУ СОШ № 1, Администрации Черниговского района без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».